

0062748-30.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5751/2014 - 8º

Distrito Policial - Brás, 921/2014 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE HOLANDA MENDES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0062748-30.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0062748-30.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5751/2014 - 8º

Distrito Policial - Brás, 921/2014 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE HOLANDA MENDES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

MARCOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR, qualificado nos autos, menor ao tempo dos fatos, foi denunciado, juntamente com Marcelo de Holanda Mendes de Souza e Robert de Jesus Santos Pereira, como incurso no artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de julho de 2014, por volta das 02h28min, na Rua Tamandaré, altura do nº 50, se associaram para, reiteradamente ou

não, praticarem crimes de tráfico de drogas.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de data e local, os réus, agindo em concurso e com unidade de propósitos, traziam consigo e transportavam droga, ou seja, Cannabis sativa L, acondicionadas em 13 invólucros plásticos e lança perfume, acondicionados em 48 invólucros plásticos, ambos acondicionados para distribuição, como comprova o auto de exibição e apreensão encartado às fls. 17, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 03 de setembro de 2014 (fls. 66).

Em 15 de fevereiro de 2016, sobreveio sentença que absolveu os réus MARCELO DE HOLANDA MENDES DE SOUZA e MARCOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR do crime previsto no artigo 35, "caput" da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e condenou MARCELO DE HOLANDA MENDES DE SOUZA a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa e MARCOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR a pena de 02 (dois) anos e de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa (fls. 139/161).

A r. sentença foi publicada em 15 de fevereiro de 2016, transitando em julgado para o Ministério Público em 22 de fevereiro de 2016.

A defesa dos réus MARCELO DE HOLANDA MENDES DE SOUZA e MARCOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR interpuseram recurso em 15 de fevereiro de 2016.

O V. Acórdão, publicado em 05 de junho de 2018, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para diminuir a pena do réu MARCELO DE HOLANDA MENDES DE SOUZA ficando condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário e mínimo que, consequentemente, extinguiu sua punibilidade com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal, c.c. O artigo 61, do Código de Processo Penal e o réu MARCOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR, ficando condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, de valor unitário e mínimo, transitando em julgado em 12 de julho de 2018 para o Ministério Público e em 22 de junho de 2018 para a defesa de MARCOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

A ré foi condenado definitivamente 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas iguais a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois), prescrevem em 04 (quatro) anos.

O réu era menor ao tempo dos fatos, o que, nos termos do artigo 115 do Código Penal, reduz pela metade os prazos de prescrição, desta feita, para o caso em tela, o prazo para a prescrição executória será de 02 (dois) anos.

De acordo com o artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o acórdão condenatório, publicado em 05 de junho de 2018, interrompeu o prazo prescricional.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre a publicação do acórdão condenatório até a presente data, verifica-se o decurso do prazo prescricional para pretensão executória.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS ROBERTO DE FREITAS JUNIOR, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de cálculo de multa, que fica desde já homologada, salvo manifestação contrária do Ministério Público ou da Defesa.

Após, intime-se o réu para pagamento da multa imposta, no prazo de 10 (dez) dias, por carta AR, conforme artigo 480, das NSCGJ.

Quanto aos bens apreendidos, nos termos dos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos arts. 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ, autorizo desde já: (a) a alienação em leilão, depositando-se o produto da arrematação em favor do FUNPEN (NSCGJ, art. 517, § 2º); (b) a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas. Oficie-se à Delegacia de origem em relação a arma apreendida para que seja encaminhada ao Comando do Exército Oportunamente, feita as comunicações de praxe, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Servirá o presente como ofício.

P. I.C.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juíza de Direito